



أكاديمية كاميديا



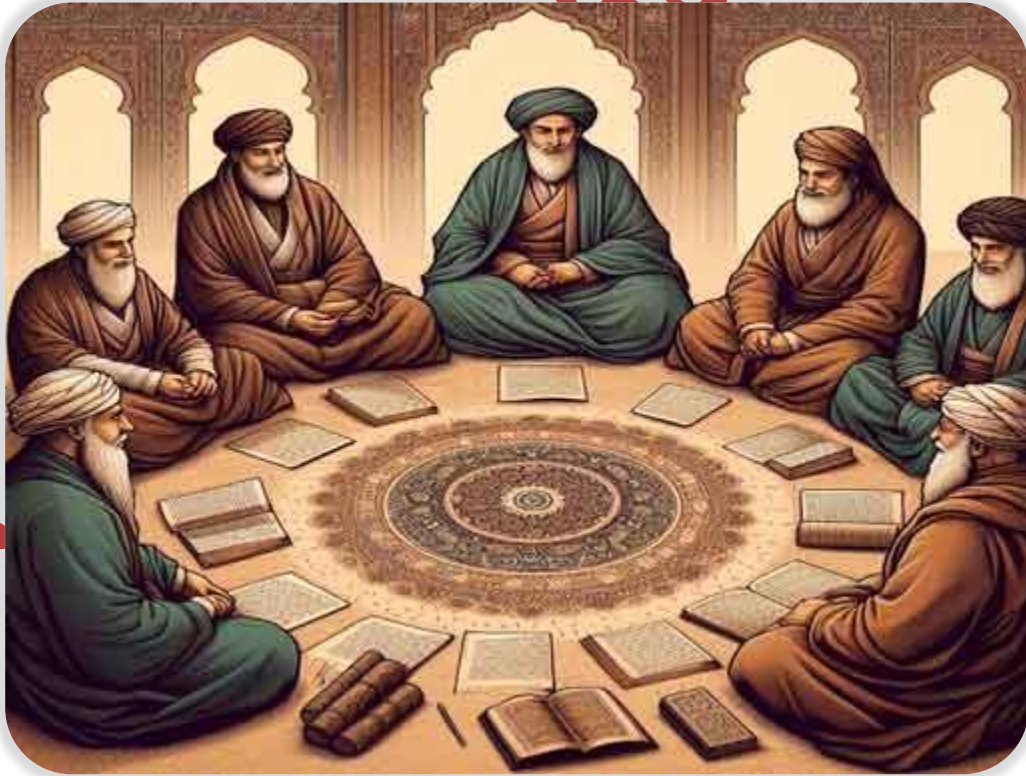
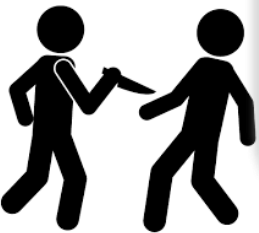
(مسائل مختارة في فقه الجنائيات)

المذكرة الأولى

الفقه المقارن

تعريف الجناية وأنواعها

الفرقة الثالثة - شريعة و قانون



العنوان / أسبوط منطقة سيدي - أبراج الزراعيين برج (ج) الدور الأرضي جنب الأسانسير أكاديمية كاميديا

للاستعلام 01120967677 - 01068670036 وللتواصل على الأرضي 0882336446



خلى بالك قبل ماتدخل على المذكرة



- ❖ فى البداية حابب اقولك ان المذكرة دى خارجة عن جهد وتعب كبير ومفصلة الكتاب كله يعني مش هتلاقيها سايبه حابه
- ❖ وخلى بالك ان كل حاجة متعلم عليها او متلونه فده بيدل ع اهمية العنصر فركز عليه وياريت تطبع المذكرة الوان علشان تبقي افضل وانت بتذاكر
- ❖ وممنوع منعاً باتاً اقتباس العمل او المذكرة من اى محاضر وينسبها لنفسه وانا خصيمه يوم القيامة
- ❖ اخيرا هذا العمل خالص لوجه الله فرجاء لا تنسونا بالدعاء
- ❖ لينك صفحتى على الفيس بوك للتواصل

<https://www.facebook.com/Dr.KaReM.Elkady53>

وللتواصل فون او واتساب 01068670036



لمن لا يعرفه د. كريم القاضى



- 1) مؤسس وصاحب اكاديمية كاميديا
- 2) باحث دكتوراه فى القانون
- 3) ماجستير فى القانون
- 4) دبلوم القانون العام
- 5) دبلوم العلوم الجنائية
- 6) محاضر قانونى وشرعى لدى كليات الحقوق والشرعية والقانون وكلية التجارة
- 7) رئيس مجلس استشارى على مستوى اسيوط يهتة بلان الدولية
- 8) مستشار تحكيم دولى باعتماد من الاتحاد السويسرى من افضل سبع اتحادات فى العالم واعتماد كلية حقوق اسيوط والغرفة التجارية للوساطة والتحكيم والمنازعات التجارية
- 9) مدرب ToT (متخصص اعداد محاضرين)
- 10) مدرب لغة انجليزية و IC3
- 11) حاصل على العديد من الدورات التأهيلية والعلمية فى مجالات مختلفه وعديده وتقلد مناصب عديدة



الجنابة على النفس

تعريف الجنابة

يقول الكاساني رحمه الله: [الجنابة في الأصل نوعان: جنابة على البهائم والجمادات، وجنابة على الأدمي].

توضيح ومقارنة

في اللغة:

- ❖ **الجنابة: الجرم والذنب** وهي مصدر مأخوذ من الفعل جنى يجني جنابة، وفعل جنى يرد بمعنى القطف والاعتداء، فجنى بمعنى اعتدى، وقطف يقال: جنى الذنب عليه بمعنى جره إليه، ويقال: جنى الثمرة واجتناها إذا قطفها، وتجنى عليه إذا ادعى عليه جنابة.
- ❖ **والجنابة لفظ عام في كل ما يقبح ويسوء، وقد خص بما يحرم من الفعل.**

في الاصطلاح:

- ❖ فقد عرف الفقهاء الجنابة بأكثر من تعريف حسب اتساع معناها أو ضيقه، حيث إن الجنابة عندهم لها معنيان:

1- معنى عام : فتشمل كل عدوان على نفس أو مال

- لـ ولذا عرفها بعضهم بأنها : اسم لفعل محرم، سواء كان في مال أو نفس.
- لـ وقريب منه القول بأنها : كل فعل عدوان على نفس أو مال.
- لـ فهذا التعريف يُظهر أن الجنابة في أصلها شاملة لكل اعتداء يقع على مال أو نفس آدمي معصوم.
- لـ ولكن العرف الفقهي استقر على غير هذا، حيث إن من يقرأ في كتب الفقهاء يجد اختصاص الجنابات بالاعتداء على النفس أو ما دون النفس، وخروج دائرة الأموال والأعراض وغيرها عنها.

ملحوظة التعريف العام هام جدا والتعريف الخاص لم يذكر في الكتاب ولكن يجب معرفته لذلك كتبت لك تعريفه



2- ومعنى خاص : كل فعل محظور يتضمن ضررا ويكون تارة على نفسه وتارة على غيره .

أنواع الجناية

يقول الكاساني رحمه الله: (أَمَّا الْجِنَايَةُ عَلَى الْبَهَائِمِ وَالْجَمَادَاتِ فَنَوْعَانِ أَيْضًا: غَضَبٌ وَإِتْلَافٌ، وَقَدْ ذَكَرْنَا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي كِتَابِ الْعُصْبِ، وَهَذَا الْكِتَابُ وَضِعَ لِبَيَانِ حُكْمِ الْجِنَايَةِ عَلَى الْإِنْسَانِ خَاصَّةً، فَنَقُولُ وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ: الْجِنَايَةُ عَلَى الْإِنْسَانِ فِي الْأَصْلِ أَنْوَاعٌ ثَلَاثَةٌ:

- 1- جِنَايَةٌ عَلَى النَّفْسِ مُطْلَقًا .
- 2- وَجِنَايَةٌ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ مُطْلَقًا .
- 3- وَجِنَايَةٌ عَلَى مَا هُوَ نَفْسٌ مِنْ وَجْهِ دُونَ وَجْهِ .



وَالْجِنَايَةُ عَلَى النَّفْسِ مُطْلَقًا فَهِيَ قَتْلُ الْمَوْلُودِ، وَالْكَلامُ فِي الْقَتْلِ فِي مَوَاضِعَ :

- 1- فِي بَيَانِ أَنْوَاعِ الْقَتْلِ .
- 2- وَفِي بَيَانِ صِفَةِ كُلِّ نَوْعٍ .
- 3- وَفِي بَيَانِ حُكْمِ كُلِّ نَوْعٍ مِنْهُ .

الْقَتْلُ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ:

- 1- قَتْلٌ هُوَ عَمْدٌ مَحْضٌ لَيْسَ فِيهِ شُبْهَةُ الْعَمْدِ .
- 2- وَقَتْلٌ هُوَ عَمْدٌ فِيهِ شُبْهَةُ الْعَمْدِ، وَهُوَ الْمُسَمَّى بِشُبْهِ الْعَمْدِ .
- 3- وَقَتْلٌ هُوَ خَطَأٌ مَحْضٌ لَيْسَ فِيهِ شُبْهَةُ الْعَمْدِ .
- 4- وَقَتْلٌ هُوَ فِي مَعْنَى الْقَتْلِ الْخَطَأِ .



نوضيح ومقارنة

اختلف الفقهاء في أنواع القتل على أربعة أقوال:-

- 1- القول الأول: ذهب **الحنفية** إلى أن القتل **خمس** أنواع: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وما يجري مجرى الخطأ، والقتل بالسبب.
- 2- القول الثاني: ذهب **المالكية** في المشهور إلى أن القتل **نوعان فقط** عمد وخطأ.
- 3- القول الثالث: ذهب **المالكية** في قول، و**الشافعية** في المذهب و**الحنابلة** في المذهب إلى أن القتل **ثلاثة** أنواع: عمد، وشبه عمد، وخطأ.
- 4- القول الرابع: ذهب **الحنابلة** في وجه إلى أن القتل **أربعة** أنواع: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وما جرى مجرى الخطأ.

❖ ومما سبق يظهر **إن ما هو محل اتفاق بين الفقهاء هو القتل العمد والقتل الخطأ**

❖ واتفق الحنفية والمالكية في قول والشافعية والحنابلة في المذهب في القتل شبه العمد،

❖ واتفق الحنفية والحنابلة في وجه في القتل الجاري مجرى الخطأ،

❖ وانفرد الحنفية بالقتل بالسبب، وهو نوع قتل عمد عند باقي المذاهب الفقهية.

القتل العمد

يقول الكاساني رحمه الله: (أَمَّا الَّذِي هُوَ عَمْدٌ مَحْضٌ فَهُوَ :-

- 1- أَنْ يَقْصِدَ الْقَتْلَ بِحَدِيدٍ لَهُ حَدٌّ أَوْ طَعْنٍ كَالسِّيفِ، وَالسَّكِينِ، وَالرُّمْحِ، وَالْإِشْقَى، وَالْإِبْرَةِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ .
- 2- أَوْ مَا يَعْمَلُ عَمَلٌ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ فِي الْجَرْحِ، وَالطَّعْنِ كَالنَّارِ، وَالزَّجَاجِ، وَلَيْطَةِ الْقَصَبِ، وَالْمَرْوَةِ، وَالرُّمَحِ الَّذِي لَا سِنَانَ لَهُ، وَنَحْوَ ذَلِكَ .
- 3- وَكَذَلِكَ الْأَلَةُ الْمُتَّخَذَةُ مِنَ النَّحَاسِ .
- 4- وَكَذَلِكَ الْقَتْلُ بِحَدِيدٍ لَا حَدَّ لَهُ كَالْعُمُودِ وَصَلْبَةِ الْمِيزَانِ، وَظَهْرِ الْقَاسِ، وَالْمَرْءِ، وَنَحْوَ ذَلِكَ عَمْدٌ فِي ظَاهِرِ الرَّوَايَةِ. وَرَوَى الطَّحَاوِيُّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - أَنَّهُ لَيْسَ بِعَمْدٍ، فَعَلَى ظَاهِرِ الرَّوَايَةِ الْعَبْرَةُ لِلْحَدِيدِ نَفْسِهِ سَوَاءً جَرَحَ أَوْ لَا، وَعَلَى رَوَايَةِ الطَّحَاوِيِّ الْعَبْرَةُ لِلْجَرْحِ نَفْسِهِ حَدِيدًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ، وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ فِي مَعْنَى الْحَدِيدِ كَالصُّفْرِ، وَالنَّحَاسِ، وَالْأَنكِ، وَالرَّصَاصِ، وَالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْحَدِيدِ).

نوضيح ومقارنة

حقيقة القتل العمد

❖ اختلفت مذاهب الفقهاء في تعريف القتل العمد وبيان حقيقته، وفيما يلي بيان هذه المذاهب ثم المقارنة بينها باختصار :



حقيقة القتل العمد عند الحنفية

📖 اختلف تعريف القتل العمد عند الإمام أبي حنيفة، وصاحبيه أبي يوسف ومحمد على النحو التالي.

- 1_ تعريف أبي حنيفة، عرف أبو حنيفة القتل العمد بأنه ما نعد ضربه بسلاح أو ما جرى مجرى السلاح، كالمحده من الخشب وليطة القصب والمروة المحمده والنار .

❖ **والمراد بالسلاح** : كل آلة مصنوعة من الحديد ولها حد يجرح بأن يقطع أو يطعن، كالسيوف والسكين والخنجر والرمح.

ومثل سلاح الحديد (السلاح المصنوع من معدن يشبه الحديد كالحاس و الرصاص والذهب والفضة) .

❖ **المراد بما أجري مجرى السلاح** في تفريق أجزاء الجسم كل ما له حد، وكان منخذاً من غير جنس الحديد، ومن غير معدن يشبه الحديد ، وهذا كالمحدد من الخشب والحجر والزجاج، ومثلها النار فإنها تجري في القتل مجرى السلاح، لأنها تشق الجلد وتعمل عمل الذبح.



مثال : وعلى هذا فلو ضربه بمثل كحديدية كبيرة لا حد لها أو مسطح من الحجر أو الخشب فقتله لا يكون قتلًا عمداً عند أبي حنيفة، لأنه ضربه بغير محدد.

2- تعريف صاحبين: عرف أبو يوسف ومحمد **القتل العمد** بقولهم: أن ينعمد الجاني ضرب المجني عليه بما يقتل غالباً، مما يجرح وما لا يجرح.

مثال فلا يقتصر القتل العمد عندهما على الضرب بالمحدد الذي يفرق الأجزاء، ولكن يدخل فيه أيضاً المثلث والمسطح من الحديد ومن غيره من كل ما من شأنه أن يهلك النفس غالباً، كالضرب بالحجر الكبير والعصا الغليظة ونحوهما.

ومن التعريفين السابقين يظهر أن تعريف القتل عند الإمام وصاحبيه يختلف في القتل بغير سلاح وبغير ما جرى مجراه مما يقتل غالباً، كالقتل بالحجر العظيم والعصا الغليظة:-

- 1- **فهو قتل عمد عند صاحبين**، لأنه يقتل غالباً .
- 2- **وغير عمد عند أبي حنيفة**، لأنه ليس بسلاح وليس مما يجري مجرى السلاح

ملاحظة

مما يفرق الأجزاء، ولذا فإنه يسميه شبه عمد.

❖ وبناء على هذا الخلاف في التعريف يختلف الإمام وصاحبه في بعض مسائل القتل كالقتل بالضرب بالسوط أو بالعصا الصغيرين بالموالة، والقتل خنقاً حتى الموت، والقتل بالتغريق، والقتل بالإلقاء في بئر أو من سطح بيت وغير ذلك من مسائل فيها العمد ولم يكن فيها السلاح أو ما جرى مجراه من محدد الخشب أو المعدن.

ما يجب تحققه في القتل العمد عند الحنفية

❖ ما يجب تحققه في القتل العمد عند الحنفية من التعريف السابق للقتل العمد عند الإمام وصاحبيه نجد أنهم يتفقون على أمور ثلاثة ليكون القتل عمداً، وهي :

١- قصد القاتل ضرب المقتول

٢- استعمال آلة القتل العمد

٣- المباشرة

1- **قصد القاتل ضرب المقتول**، ولذلك قالوا في التعريف إن يعتمد ضرب آدمي، فالمعتبر في القتل العمد قصد الضرب لا قصد القتل، لأن قصد القتل امر خفي في النفس، ويعد عليه وجود نية الضرب بالآلة القائلة غالباً.

- ولا يشترط أن يقصد ضرب موضع معين من الجسد، بل يكفي أن يعتمد ضرب الأدمي في أي موضع من جسده، فلو قصد ضرب يده مثلاً فأصاب عنقه فهو عمد، وهذا لأن القصد لا يختلف من عضو إلى عضو.

2- **استعمال آلة القتل العمد**، وهي الآلة المحددة المفرقة للأجزاء عند الإمام، أو الآلة التي يقع بها الموت غالباً، سواء أكانت تفرق الأجزاء أم لا، وكذلك كل فعل يقع به الموت غالباً، كالتغريق ونحوه عند الصاحبين، وذلك لأن استعمال الآلة المعينة دليل وجود قصد القتل في نفس القاتل، فمتى وقع تعمد الضرب بها كان القتل عمداً.

3- **المباشرة**، حيث يشترط في القتل العمد أن يكون مباشرة من القاتل للمقتول، وعلى هذا فالقتل بالتسبب ليس قتل عمداً ولا موجبا للقصاص عند الحنفية كما سيأتي، لأن القصاص الذي هو جزاء العمد قتل بالمباشرة، فوجب أن يكون موجبه قتل بالمباشرة وإلا انتفتت المساواة التي هي ملاك القصاص، فلو حبس شخص آخر في بيت حتى مات فيه جوعاً أو عطشاً، فلا يضمن الحابس فيه شيئاً عند أبي حنيفة، وعند الصاحبين فيه الدية على العاقلة، وكذا إذا أوثق رجلاً وألقاه أمام أسد فقتله الأسد، فلا قصاص فيه ولا دية، ولكن يعزر الفاعل ويضرب ويحبس إلى أن يموت، وروي عن أبي حنيفة أن عليه الدية.



حقيقة القتل العمد عند المالكية

❖ حقيقة القتل العمد عند المالكية : عرف ابن الحاجب من المالكية **القتل العمد** بأنه

القصد إلى ما يقتل مثله من مباشرة أو تسبب.

❖ ومن هذا التعريف يظهر أن القتل العمد عند المالكية **نوعان**:

١- **الأول: القتل بالمباشرة**

٢- **الثاني: القتل بالتسبب**

الأول: القتل بالمباشرة

الأول: القتل بالمباشرة، وهو أن يقصد ضرب آدمي **بما يقتل غالباً**، سواء كان محدداً أو غير محدد، **كمثقل، وبما لا يقتل غالباً كسوط صغير وعصا صغيرة** إن كان الضرب لغضب أو عداوة وإن لم يقصد قتله، فإن كان الضرب لغیر غضب أو عداوة بأن كان للتأديب ممن يجوز له التأديب أو كان للعب فمات منه فهو غير عمد بل هو خطأ إن كان الضرب بالآلة صغيرة مما يؤدي به أو يلعب به كالسوط الصغير والعصا الصغيرة، وأما إن حدث القتل في اللعب أو التأديب بما يقتل غالباً فهو عمد وفيه القصاص.

ومن القتل بالمباشرة كل فعل يؤدي إلى القتل، كالخنق وعصر الأنثيين وكذا القتل بمنع أسباب الحياة، كما إذا منعه الطعام والشراب حتى مات، سواء كان يقصد القتل أو لا يقصده.

❶ ويشترط لتحقيق القتل العمد في المباشرة عندهم ما يلي:

1_ أن يقصد ضرب آدمي :-



- فلا يشترط قصد القتل إلا في قتل الأب ولده فيشترط قصد القتل .
- ولا يشترط أن يكون المضرور معيناً بل لو ضرب شخصاً يظنه زيدا فقتله فتبين أنه عمرو أو يظنه زيد بن عمرو فإذا هو زيد بن بكر فهو عمد فيه القصاص.



2_ أن يكون الضرب بسبب عداوة أو غضب :-

- فإن كان للتأديب أو اللعب فإن كان بآلة التأديب أو اللعب فهو خطأ .
- وإن كان بما يقتل غالباً فهو عمد.

3_ الفعل القاتل، سواء أكان :-

- باستعمال آلة تقتل غالباً أم آلة لا تقتل غالباً .
- أو إيقاع فعل يؤدي إلى الموت بدون آلة، كالخنق، وكنع الطعام والشراب.

الثاني : القتل بالتسبب

❷ يعد القتل بالتسبب قتلاً عمداً عندهم، وذلك كما لو حفر بئراً ولو كانت في بيته فوقع فيها إنسان فمات، أو وضع مزلقاً بالطريق كماء وقشر بطيخ فزلق به إنسان فمات، أو اتخذ كلباً عقوراً فقتل إنساناً. فهذا وأشباهه قتل عمد موجب للقصاص بشروط أربعة، وهي:

- 1- اتخاذ السبب، بأن يقوم الجاني بالسبب المؤدي إلى القتل كحفر البئر وربط الدابة .
- 2_ أن يقصد به الضرر للغير.
- 3_ أن يكون المقصود بالضرر شخصاً معيناً، لا مجرد الضرر فقط.
- 4_ أن يهلك المعين المقصود بذلك السبب، فإن هلك غيره كان القتل خطأ لا عمداً.

حقيقة القتل العمد عند الشافعية



❖ عرف الشافعية **القتل العمد** بأنه **قصد الفعل والشخص بما يقتل غالباً**.

- 1- **نقله قصد الفعل** لله قيد يخرج الفعل غير المقصود، كما لو وقع على شخص فمات فهذا خطأ.
- 2- **وقوله والشخص قيد يخرج ما إذا كان الشخص الذي قتل غير مقصود**، كما لو رمى دابة فأصاب إنساناً، أو رمى شخصاً فأصاب آخر فهذا خطأ أيضاً عندهم.
- 3- **وقوله بما يقتل غالباً قيد يخرج القصد بما يقتل نادراً**، فالقتل بهذا شبه عمد، كما لو ضربه بسوط وعصا صغيرين أو حجر صغير، لكن يكون القتل بهذه الأشياء شبه عمد بشروط، أن تكون خفيفة، وأن لا يوالي بين الضربات، وأن لا يكون الضرب في مقتل، وأن لا يكون المضروب صغيراً أو ضعيفاً، وأن لا يكون هناك حر أو برد معين على الهلاك، وأن لا يشتد الألم ويبقى إلى الموت، فإن وجد شيء من ذلك كان القتل عمداً.
- 4- **وما يقتل غالباً يشمل الخارج** كالسيف والمثقل كالحجر العظيم، ويشمل غيرهما، كما إذا حبسه في بيت ومنعه الطعام والشراب حتى مات ومضت مدة يموت مثله فيها جوعاً وعطشاً.

❖ **والفعل المؤدي إلى القتل العمد:-**



- 1- **قد يكون مباشرة** كالجرح والضرب بحجر عظيم.
- 2- **وقد يكون تسبباً**، كشهود الزور إذا شهدوا على شخص بما يوجب قتله فقتل ثم رجعوا وقالوا تعمدنا الكذب، فسبب القتل شهادة الزور.



ما يجب تحققه في القتل العمد عند الشافعية

❖ يتبين مما سبق أنه لابد في القتل العمد عند الشافعية من تحقق أمور ثلاثة وهي:

- 1- **قصد الشخص**، ويقصد به أن يقصد الجاني بجنايته شخصاً معيناً فيصيبه.
- 2- **قصد الفعل**، وهو أن يقصد الجاني الفعل المؤدي إلى الموت، ولا يشترط قصد القتل، وهذا هو المذهب، وقيل من بعضهم بل يشترط قصد القتل، وهو قول ضعيف شاذ.
- 3- **فعل الجناية بما يقتل غالباً** الفعل الذي يقتل غالباً قد يكون مباشرة. وقد يكون بسبب، وذلك لأن الفاعل لا يخلو حاله من أمرين: (والقتل عند الشافعية يكون إما **بالمباشرة** أو **التسبب**).

(و القتل عند الشافعية يكون إما بالمباشرة أو التسبب):

1- فأما **المباشرة** فهي ما يؤثر في **الهلاك ويحصله**، وذلك كان يضربه قصدا بما يقتل غالبا، كآلة محددة مثل السيف، وكمثقل مثل الحجر العظيم، فهذا عمد؛ وفيه القصاص.

2- وأما **السبب** فهو ما يؤثر في **الهلاك ولا يحصله**، والقتل به عمد موجب للقصاص.

والسبب عندهم ثلاثة أنواع:

- 1- الأول: **سبب شرعي**، كالشهادة الزور التي تؤدي إلى قتل المشهود عليه فيقتص من شهود الزور.
- 2- الثاني: **سبب عرفي**، كما لو أعطى صبيا غير مميز سما فأكله أو شربه فمات، فهذا عمد فيه القصاص.
- 3- الثالث: **سبب عسبي**، كالإكراه على القتل، فلو أكره شخص شخصا آخر على قتل ثالث فقتله وجب القصاص على المكره - بكسر الراء - وكذلك على المكره - يفتح الراء - على الأظهر.



حقيقة القتل العمد عند الحنابلة

❖ عرف الحنابلة **القتل العمد** بأنه: **أن يقصد القاتل بمحمد أو ما يقتل غالبا فيقتله**.

- ويظهر من هذا التعريف أن الحنابلة يرون أن **القتل العمد هو ما يقصد فيه الجاني إلى المجني عليه بآلة محددة أو آلة غير محددة ولكنها تقتل غالبا أو أوقع عليه فعلا يقتل غالبا**.

❶ **فالمحدد هو السلاح**، كالسيف والسكين، وكذلك كل ما له حد، سواء صنع من الحديد أو كان من غير الحديد كالمحدد من الحجر أو الزجاج أو الخشب ومثل المحدد الآلة التي لها مور أو غور كالمسلة والسهم، فالقتل بهذا كله عمد موجب للقصاص.

❷ **والمثقل الذي يقتل غالبا** كالحجر العظيم والعصا العظيمة، فالقتل به عمد.

❸ **وكذلك المثقل الصغير** كالعصا الصغيرة والوكز بيده إذا وقع القتل به يكون عمدا إذا كان في مقتل أو كان المجني عليه مريضا أو صغيرا أو كان حر شديد أو برد شديد، أو والى عليه الضربات بحيث يقتل غالبا.



{ القتل بالمثقل }



وقد ذكر الحنابلة صورا عدة للقتل العمد عندهم ومنها:

- 1- **أن يجرحه بمحدد يقطع اللحم والجلد**، كالسيف والسكين، وما حدد من حجر أو خشب أو قصب أو زجاج أو غيره أو بما له مور وغور كالمسلة والسهم والقنبلة المحددة فيموت منه.
- 2- **أن يضربه مثقل كبير يقتل غالبا** سواء كان من حديد أو خشب ومثله ما لو ألقى عليه حائطا أو حجرا كبيرا.
- 3- **منع خروجه نفسه بأن خنقه بحبل أو غيره**، أو وضع يده على فمه مدة يموت فيها غالبا ونحو هذا.
- 4- **أن يلقه في مهلكة**، كالنار والماء الكثير الذي لا يمكنه التخلص منه لكثرتة أو لضعف المعنى عليه أو لأنه موثق أو نحو ذلك.
- 5- **أن يستط عليه حبة نهبشيه حيوانا قاتلا فيفترسه**.
- 6- **أن يكرهه على شرب السم**، أو يخلطه بطعامه أو بطعام قدمه إليه، أو أهاده إليه فأكله غير عالم به.
- 7- **أن يقتله بسحر يقتل غالبا**، لأنه يقتل غالبا فأشبهه السكين.
- 8- **أن يحبس ويمنعه الطعام والشراب مدة يموت في مثلها غالبا**، لأنه يقتل غالبا، وأما إن كانت المدة لا يموت فيها غالبا فهو شبه عم.
- 9- **أن ينسبب إلى قتله بما يفضي إليه غالبا**، كإن يكره شخصا على قتل آخر، أو أن يأمر غير مميز من الصبيان والمجانين أو شخصا لا يعلم تحريم القتل يقتله فيقتله.

ما يجب تحققه في القتل العمد عند الحنابلة

- ❖ يظهر من تعريف الحنابلة للقتل العمد وبيانهم لأقسامه أنه يجب أن يتحقق فيه أمران هما:
 1. **الأول: القصد**، أي أن يقصد الجاني من يعلمه آدميا معصوما بما يقتل غالبا فيقتله.
 2. **الثاني: هو الفعل الذي يقتل غالبا**، فإذا وجد هذا الفعل وأدى إلى القتل فهو العمد الموجب للقصاص :-
- ويستوي أن يكون هذا الفعل بالمباشرة أو التسبب
- ويستوي في المباشرة أن تكون بآلة محددة أو آلة غير محددة ما دامت تقتل غالبا، بل يصح أن تكون المباشرة بدون آلة بأن يكون الفعل في ذاته مؤديا إلى القتل كالخنق وعصر الخصيتين عصرا شديدا.

مقارنة بين المذاهب الفقهية في حقيقة القتل العمد

❖ من العرض السابق لحقيقة القتل العمد عند الفقهاء في المذاهب الأربعة نجد أن تعريفات القتل العمد عندهم تعتمد في الجملة على أمرين:



1. الأول: **القصد.**
2. الثاني: **الفعل.**

❖ وسوف أبين حقيقة كل منهما والخلاف فيهما وأثره فيما يلي:

أولاً: **القصد:**

- يظهر من تعريفات الفقهاء السابقة أن جمهورهم يبرز القصد في تعريفه ولكن السؤال الذي يطرح هنا : (هل المعتبر في القتل العمد عندهم قصد الفعل أو الضرب، أم قصد القتل.....؟)

❖ **وقم الخلاف بين الفقهاء هنا على قولين:**

1. القول الأول:

- ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية وجمهور الشافعية والحنابلة إلى أن المعتبر في القتل العمد قصد الفعل لا قصد القتل، وإنما يستدل على توافر قصد القتل بتعمد الفعل بالآلة القاتلة فيقام مقامه.
- واستدلوا على ذلك بالمعقول :-

- وهو: أن قصد الفعل بالآلة القاتلة كاف في الدلالة على وجود قصد القتل فيقام مقامه، وذلك لأن قصد القتل أمر باطني لا اطلاع لنا عليه بل هو نية محلها القلب ولا علم لنا بالنيات بل علمها عند الله، ولا يصح ربط الحكم وهو ثبوت القتل العمد بمعنى خفي، فوجب إقامة قصد الفعل وهو أمر ظاهر - مقام قصد القتل تيسيراً على المكلفين.

2. القول الثاني:

- ذهب أبو شجاع من الشافعية إلى أن المعتبر في القتل العمد قصد القتل، فإن لم يقصد القتل فليس بعمد.
- ولم يستدل **بدليل على قوله**، ومن الممكن أن يستدل له بأن مجرد الضرب لا يدل على قصد القتل، فلا بد من توافره .

القول الراجح

❖ يظهر لي أن القول الراجح هو قول جمهور الفقهاء ، وهو أن المعتبر في القتل العمد قصد الفعل ولا يشترط ثبوت قصد القتل، ويؤيد ذلك ما يلي:

1_ أن في سنة رسول الله ما يدل على أن القاتل إذا كان الظاهر منه العمد فادعى عدم قصد القتل لم يصدق في دعواه ويجري عليه حكم القصاص وهذا يقتضي أن المعتبر هو قصد الفعل لا قصد القتل، فقد

روى أبو هريرة له أنه قتل رجل على عهد النبي ﷺ فرفع ذلك إلى النبي ، فدفعه إلى ولي المقتول، فقال القاتل: يا رسول الله والله ما أردت قتله، قال: فقال رسول الله ﷺ: للولي أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار، قال: فخلى سبيله، قال: وكان مكتوبا بنسعة ، فخرج فجر نسعته فسمي ذا النسعة ، فهنا حكم النبي ﷺ على القاتل بالقصاص، ودفعه إلى ولي المقتول ليقتص منه رغم دعوى القاتل أنه لم يقصد القتل، فهذا يفيد أن ما كان ظاهره العمد لا يسمع فيه كلام القاتل أنه ليس بعمد في الحكم.

2_ قوة ما استدلل به جمهور الفقهاء، واتساق هذا الدليل مع مسلك الشرع في بناء الأحكام على علل ظاهرة منضبطة لا نوايا مخفية

3_ أن في الأخذ برأي الجمهور مبانة للدماء، بخلاف القول الثاني فإن اشتراط ثبوت نية القتل مع استعمال الآلة القاتلة غالبا يؤدي إلى إفلات أكثر القتلة من حكم القصاص بادعاء عدم قصد القتل مع عسر إثباته، فينتشر الفساد، ويذهب المقصود من حفظ الدماء.

نشط دماغك مع القاضي وحل الأسئلة



❖ ضع علامة ☒ أو ☐

- 1- أن الجناية بالمعنى العام تشمل كل عدوان على نفس أو مال ()
- 2- الجناية بمعناها الخاص هي كل فعل واقع في النفوس والأطراف ()
- 3- جريا على ما استقر عليه الفقهاء في معنى الجناية المراد بها المعنى الخاص ()
- 4- حرمة القتل ثابتة بالكتاب والسنة والأجماع ()
- 5- أنواع القتل عند جمهور أهل العلم عمد وشبه عمد وخطأ وعند المالكية نوعان عمد وخطأ حقيقة القتل عند جمهور أهل العلم هي التي يعول عليها في ذلك إذ أن العبرة هي بنية الجاني لا بنوع السلاح المستعمل ()
- 6- القتل شبه العمد هو أن يقصد الجاني ضرب المقتول بما لا يقع غالبا وهو ما ذهب إليه الجمهور من أهل العلم خلافا لأبي حنيفة رحمه الله الذي يري أن القتل شبه العمد هو أن يعتمد الجاني ضرب المقتول بما ليس بسلاح ولا ما أجري مجري السلاح ()
- 7- القتل الخطأ هو القتل الناشئ عن الفعل غير المقصود أصلا أو كان قد قصد به الفعل دون عين الشخص وذاته. ()

❖ وضح ما تعرفه عن ما يأتي :-

- 1- اذكر معنى الجناية لغة واصطلاحا ، موضحا التعريف المختار .
- 2- اذكر أنواع القتل عند جمهور الفقهاء مرجحا ما تراه في ذلك .
- 3- اختلف الفقهاء في حقيقة القتل العمد وضح هذا الخلاف مستدلا عليه ، ثم رجح ما تراه راجحا في ذلك .

